

ESTATUTOS PEÑA TRAKETEROS

Artículo 1. Finalidad de la peña.

1. La peña "Traketeros" tiene por finalidad organizar y desarrollar actividades para disfrutar de las fiestas, tales como organizar comidas, cenas y reuniones. Igualmente, los miembros de la peña se comprometen a sufragar los gastos y mantener el espacio común en buenas condiciones. Este Estatuto ha sido elaborado y desarrollado con la finalidad de promover un buen ambiente, respeto mutuo y una distribución justa de las responsabilidades dentro de esta peña.

Artículo 2. Miembros de la peña.

1. La peña estará integrada inicialmente por 14 miembros.

2. Dentro de la peña todos los miembros tendrán los mismos derechos y obligaciones, independientemente de su edad, procedencia, tiempo que llevan siendo miembros de la peña o fiestas a las que hayan o vayan a asistir.

3. La incorporación de nuevos miembros deberá ser aprobada por mayoría de los integrantes.

4. Todos los miembros deberán conocer y respetar estos estatutos.

5. Nadie estará exento de sus obligaciones económicas o de limpieza por el simple hecho de acudir menos días a la peña, salvo que se haya acordado expresamente otra cosa.

Artículo 3. El bote común.

1. El bote común se constituirá a través de la aportación mensual de 8 euros. Dicha cuantía deberá abonarse en base a lo previsto en el artículo 4 de este mismo Estatuto.

2. El dinero disponible en el bote común se utilizará exclusivamente para gastos comunes de la peña, entre los cuales figura:

- Bebidas y aperitivos.
- Comidas y cenas.
- Productos de limpieza tales como bolsas de basura y utensilios.
- Altavoces y otros aparatos de uso común.
- Decoración, menaje y otros gastos previamente aprobados.
- Reparaciones o reposición de objetos necesarios para la peña.

Es importante destacar que este apartado constituye una lista abierta, por lo que el dinero común de la peña podrá ser utilizado para otros fines siempre y cuando se justifique el uso común y todos los miembros de la peña, es decir por unanimidad, estén conformes a destinar dicho dinero a dicho gasto.

3. El dinero común no podrá utilizarse para compras exclusivamente personales ni para beneficiar a determinados miembros o grupos y las actividades que realicen individualmente entre ellos.

4. Las aportaciones mensuales serán obligatorias para todos los miembros activos, aunque no acudan a todas las fiestas, salvo que la peña acuerde una excepción de acuerdo a la regla de mayoría absoluta.

* La mayoría absoluta alude a la forma de tomar de decisiones en la que todos los miembros deberán aportar su opinión. Se aprobará la decisión cuando la mitad más uno de todos los miembros de la peña estén conformes con dicha decisión.

5. Si se necesita realizar un gasto extraordinario que no pueda cubrirse con el bote, deberá consultarse previamente a los miembros y aprobarse por mayoría absoluta.

* La mayoría absoluta alude a la forma de tomar de decisiones en la que todos los miembros deberán aportar su opinión. Se aprobará la decisión cuando la mitad más uno de todos los miembros de la peña estén conformes con dicha decisión.

6. El dinero sobrante permanecerá en el bote para futuros gastos y no se repartirá entre los miembros de manera individual, salvo acuerdo de la peña sobre su destino.

Artículo 4. Pago, plazos y retrasos en el abono de la cuota mensual de la peña.

1. La cuota mensual, consistente en la cuantía de 8 €, deberá abonarse el día 1 de cada mes a través de la aplicación o web correspondiente, y la entrega del justificante del pago se realizará a través de los mismos medios. En caso de realizar el pago de la cuota mensual a través de otros medios, se deberá comunicar tanto a los miembros como al responsable del bote.

2. Se concederá a los miembros un plazo máximo de demora en el pago hasta el día 7 del mes correspondiente. Consecuentemente, a partir del día 8, inclusive, el pago se considerará retrasado.

3. Si un miembro prevé que no podrá pagar su cuota dentro del plazo establecido, deberá comunicarlo, antes del vencimiento, a los demás miembros de la peña y en especial al responsable, en vista de acordar una fecha concreta de pago alternativa.

4. Los retrasos no comunicados no podrán convertirse en una práctica habitual.

5. Si un miembro acumula dos mensualidades pendientes, deberá comunicarlo a los miembros de la peña y hablarlo con el responsable del bote para regularizar dicha deuda para acordar cómo y cuándo abonarla.

6. Si los retrasos son reiterados y/o no existe voluntad de pagar, la peña podrá someter el caso a votación y acordar medidas proporcionales, incluida la suspensión temporal de determinados privilegios relacionados con el uso de fondos comunes.

7. Se podrá imponer multas, si el retraso supera los 8 días y el deudor no lo ha comunicado al acreedor.

Artículo 5. Gestión y transparencia del bote común.

1. Para la gestión y transparencia del bote se designará a un responsable del mismo, elegido por mayoría, que se encargará de registrar los ingresos, los gastos y el dinero disponible notificando del estado del bote y gastos siempre que algún miembro quiera conocer del saldo y uso del bote. En este caso, el rol de responsable del bote será Miguel Alquézar.

2. Se recomienda nombrar también a un segundo responsable que pueda comprobar las cuentas y sustituir al primero cuando sea necesario. En este caso, el rol de responsable del bote será Adrián Mañas.

3. Todos los ingresos y gastos deberán quedar registrados, indicando la fecha, el importe y el concepto.

4. El responsable, o en su defecto su sustituto, informará a los miembros del saldo del bote antes y después de las fiestas principales.

5. Cualquier miembro podrá consultar las cuentas y preguntar por un gasto, sin que ello se considere una falta de confianza.

6. Tanto las compras significativas como las compras de menor cuantía deberán consultarse previamente con el grupo, debiendo quedar un registro claro de dichas compras y uso del dinero común.

7. Ningún miembro podrá apropiarse del dinero común, realizar préstamos personales con él o gastarlo sin justificación, comunicación o puesta en común con los demás miembros de la peña.

8. El responsable del bote podrá cambiarse por mayoría si no cumple sus funciones o si los miembros consideran necesario realizar un relevo.

Artículo 6. Compras, comidas y bebidas.

1. Las compras con cargo al bote deberán responder a necesidades o actividades comunes.

2. Antes de las fiestas principales se procederá a elaborar una lista de la compra y un presupuesto aproximado. Dicha lista y presupuesto debe satisfacer

3. Se procurará evitar compras innecesarias, duplicadas o que excedan el dinero disponible.

4. Si un miembro adelanta dinero de su bolsillo para una compra autorizada, tendrá derecho a que se le reembolse con cargo al bote.

5. Las compras personales no podrán cargarse al bote, aunque se realicen junto con una compra común.

6. Los productos comunes deberán utilizarse de forma responsable y evitando el desperdicio.

7. Si algún producto se reserva expresamente para una actividad o persona concreta, deberá quedar claro para evitar malentendidos.

Artículo 7. Reparto de alcohol y comida a miembros de otras peñas.

1. La comida y la bebida adquiridas con el dinero del bote común estarán destinadas prioritariamente al consumo de los miembros de la peña.
2. No se podrá repartir, regalar o entregar alcohol, comida u otros productos comunes a miembros de otras peñas sin el consentimiento de los miembros de la peña o de la persona responsable de las existencias.
3. Se permitirá compartir comida y bebida con otras peñas cuando exista un acuerdo previo, una invitación expresa o una situación de convivencia entre grupos, siempre que ello no perjudique las necesidades de la propia peña ni suponga un gasto excesivo.
4. Ningún miembro podrá disponer unilateralmente de las existencias comunes para invitar a personas ajenas a la peña, especialmente cuando ello suponga un consumo considerable, indebido o pueda suponer una pérdida de bienes para el grupo.
5. En caso de que se acuerde compartir productos con otras peñas, se procurará que el reparto sea razonable y equitativo, evitando favoritismos y situaciones en las que unas personas se beneficien del dinero aportado por todos sin consentimiento del grupo.
6. Los productos que sean propiedad particular de un miembro podrán compartirse libremente por su propietario, siempre que no se confundan con las existencias comunes.
7. El incumplimiento reiterado de estas normas podrá tratarse conforme al artículo relativo al incumplimiento de los estatutos.
8. En todo caso, el reparto de bebidas alcohólicas u otras sustancias deberá respetar la legislación vigente, especialmente las restricciones relativas a menores de edad. En caso de no ser así, se hará responsable al miembro o persona que haya entregado dicha bebida o sustancia, quedando los demás exonerados de cualquier responsabilidad.

Artículo 8. Organización de la limpieza de la peña.

1. La limpieza del local de la peña es una responsabilidad compartida por todos los miembros destinada al correcto uso y convivencia de todos los miembros.
2. No será admitido que las mismas personas limpien siempre mientras otras disfrutan del local sin colaborar con las tareas de limpieza y mantenimiento.
3. Se establecerá un calendario de limpieza por turnos, procurando repartir las tareas de la forma más equitativa posible y de forma conforme a la disponibilidad de los miembros.
4. Las tareas de limpieza y organización del local de la peña podrán incluir:
 - Barrer el suelo.
 - Limpiar mesas, la barra y superficies.
 - Recoger vasos, platos y demás utensilios.
 - Sacar la basura y reponer bolsas.
 - Ordenar los muebles y las zonas comunes.

5. Después de cada fiesta, comida o cena, todos los asistentes deberán recoger lo que hayan utilizado. La limpieza se realizará en base al artículo 6.2 de los Estatutos.

6. La limpieza general posterior a las fiestas principales se organizará mediante turnos previamente establecidos.

7. Los miembros que no hayan asistido a una fiesta no tendrán que limpiar los restos que hayan generado exclusivamente otros miembros por el mero hecho de pertenecer a la peña. Sin embargo, deberán cumplir los turnos generales de limpieza que les correspondan.

8. Los miembros que solo acudan durante el mes de agosto deberán colaborar en la limpieza correspondiente al uso que hagan de la peña y en los turnos generales que se acuerden para ese periodo.

9. Si alguien no puede acudir a su turno, deberá avisar con antelación y buscar un cambio con otro miembro. No podrá dejar de cumplirlo unilateralmente salvo que, por causas de fuerza mayor o imposibilidad de cumplimiento, los miembros de la peña acuerden exonerarlo de sus tareas o sustituirlas por otras.

10. Si un miembro incumple reiteradamente sus tareas sin causa justificada, se hablará con él y, si el problema persiste, podrá acordarse una medida correctora por mayoría.

Artículo 9. Uso del local y cuidado del material.

1. Todos los miembros deberán cuidar el local, el mobiliario, los altavoces y cualquier otro objeto comprado con el bote. Esta tarea incluye a su vez hacer cumplir a los invitados de la peña la obligación de cuidar todos los bienes pertenecientes a la misma.

2. Cada persona será responsable de los daños que cause intencionadamente o por negligencia.

3. Los desperfectos deberán comunicarse cuanto antes a los demás miembros.

4. No se podrán retirar objetos comunes del local para uso personal sin autorización.

5. Al terminar una reunión o fiesta, deberán apagarse las luces y los aparatos eléctricos, cerrar correctamente el local y comprobar que todo queda en condiciones adecuadas. 6. Se respetarán las normas de convivencia, seguridad, ruido y uso del local que resulten aplicables.

Artículo 10. Asistencia a las fiestas y reparto de gastos.

1. La pertenencia a la peña no obliga a asistir a todas las fiestas o reuniones.

2. La cuota mensual se destina al mantenimiento y funcionamiento general de la peña, no exclusivamente a financiar las fiestas a las que acuda cada miembro.

3. La asistencia ocasional o limitada a agosto no eximirá automáticamente de las cuotas generales si la persona sigue siendo miembro activo durante todo el año. Las excepciones deberán acordarse previamente.

Artículo 11. Altas, bajas y salida de la peña.

1. Quien desee incorporarse deberá aceptar estos estatutos y las obligaciones económicas y organizativas que correspondan.
2. Cualquier miembro podrá abandonar la peña comunicándolo con antelación razonable.
3. La salida no eximirá del pago de las cantidades ya vencidas ni de las deudas pendientes.
4. Las cuotas abonadas anteriormente no se devolverán automáticamente, ya que pueden haberse destinado a gastos comunes, salvo que se acuerde otra cosa.
5. Los objetos comprados con el bote seguirán siendo propiedad común de la peña y no pertenecerán individualmente a quien haya contribuido a pagarlos.
6. La entrada de un nuevo miembro y las condiciones económicas de su incorporación deberán aprobarse por mayoría.

Artículo 12. Reuniones y toma de decisiones de la peña.

1. Se celebrarán reuniones cuando sea necesario, especialmente antes de las fiestas principales o cuando haya que tomar decisiones económicas importantes.
2. Cualquier miembro podrá proponer temas para tratar.
3. Las decisiones ordinarias se aprobarán por mayoría simple de los miembros presentes, siempre que se haya informado previamente al grupo. Todos los miembros deberán hacer acuse de recibo y aceptación o negación a través del grupo de Whatsapp para que quede constancia.
4. Para modificar las cuotas, establecer sanciones económicas, admitir nuevos miembros o aprobar gastos extraordinarios importantes, se procurará contar con la participación de todos y mediante una votación de mayoría absoluta.
5. Las modificaciones de estos estatutos requerirán el voto favorable de, al menos, dos tercios del total de miembros activos.
6. Los acuerdos relevantes deberán comunicarse a todos los miembros, incluidos los que no hayan podido asistir a la reunión.

Artículo 13. Respeto y convivencia entre los miembros de la peña.

1. Todos los miembros deberán tratarse con respeto y evitar insultos, amenazas, humillaciones o conductas que deterioren el ambiente de la peña.
2. Los desacuerdos se resolverán hablando y buscando una solución razonable antes de convertirlos en un conflicto mayor.
3. Ningún miembro podrá imponer unilateralmente decisiones que afecten al dinero o a las obligaciones del resto.

Artículo 14. Incumplimiento de los estatutos.

1. Cuando alguien incumpla alguna norma, se intentará resolver la situación mediante el diálogo.
2. Si el incumplimiento es reiterado, se podrá someter el asunto a votación.
3. Las medidas deberán ser proporcionadas a la gravedad y a la reiteración de la conducta.
4. Antes de adoptar una medida, se permitirá al miembro afectado explicar su situación.
5. En ningún caso se podrán imponer sanciones arbitrarias, apropiarse de sus pertenencias o retener dinero que le corresponda sin una justificación y un acuerdo válido.

Artículo 15. Aprobación y entrada en vigor.

1. Estos estatutos entrarán en vigor cuando sean aprobados por los miembros de la peña.
2. Todos los miembros deberán manifestar que conocen y aceptan las normas.
3. Cualquier modificación deberá comunicarse a todos y quedar registrada.
4. Se recomienda conservar una copia accesible para todos los miembros.

A continuación se procederá a firmar en la siguiente hoja para declarar que cada miembro ha leído y está de acuerdo a los estatutos de la peña. En caso de discrepar en algún artículo se deberá poner dicha discrepancia en común y se procederá a debatirla en los miembros. En caso de firmar dicho documento, el miembro quedará vinculado a las normas de la peña, pudiendo ser estas modificables por mayoría absoluta. Firma de los miembros, indicando fecha y hora.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____